

1532357-08.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... a trajetória deste veículo nos dias dos roubos.

Pois bem.

O primeiro roubo foi praticado no dia 18 de novembro de 2020. O boletim de ocorrência que se encontra a folhas 9/10 dos autos principais registrado no 46 DP de Perus, nos informa que o roubo ocorreu às 11h20min. Pelo sistema Detecta, o veículo Saveiro Cross placa PVD 2706 passou pela estrada de Perus neste dia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1532357-08.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532357-08.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2300120/2020 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 10169389 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2515/20/346 -
DEL.SEC.1ª CENTRO, 2300120 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Réu e Indiciado:

2 AUTORES DESCONHECIDOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

FRANCICLAUDIO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso, por três vezes, no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade), todos do Código Penal. Isso porque, no dia 18 de novembro de 2020, por volta de 11h20min, na Rodovia Anhanguera, altura do numeral 1.000, Lapa, nesta cidade e comarca de São Paulo, ele, agindo previamente ajustado com unidade de desígnios com indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, uma carga contendo maquiagens e perfumes, avaliada em R\$508.307,59, carga essa que estava em poder da vítima Jorge Jesuino da Silva, motorista da empresa BR Samor Logística Express EPP. Consta ainda que, no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 08h20min, na Rua

Bartolomeu Bueno, altura do numeral 246 (viaduto da Lapa), Lapa, nesta cidade e comarca de São Paulo, o acusado, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, uma carga contendo 130 caixas lacradas de aparelhos celulares da empresa Siri Comércio e Serviços LTDA avaliada em R\$ 501.350,00, acompanhada das respectivas notas fiscais, as quais estavam em poder da vítima Carlos Eduardo da Silva, motorista da empresa BR Samor Logística Express EPP, além de um cartão eletrônico de acesso à portaria da empresa citada e um telefone celular da marca LG, pertencente ao motorista do veículo.

Narra a denúncia que nas duas ocasiões descritas, dispondo de informações acerca da operação logística da empresa BR Samor Logística Express EPP, obtidas de maneira não apurada, FRANCICLAUDIO e, ao menos, três indivíduos deliberaram pela prática de crimes de roubo de carga de alto valor, transportados pela referida empresa.

Agindo de acordo com referido ajuste, no dia 18 de novembro de 2020, ao menos três roubadores, os quais estavam em um veículo Fiat/Fiorino e em um caminhão HR, placa FZE2302 (dublê), emparelharam esses veículos junto ao caminhão que era conduzido por Jorge Jesuino da Silva, no interior do qual estava a carga de maquiagens e perfumes, e, exibindo uma arma de fogo, o indivíduo que ocupava o banco do passageiro, bateu no vidro da janela do caminhão do lado onde estava o ofendido Jorge, exigindo que ele abrisse a janela. Subjugado, Jorge abriu o vidro e um dos roubadores ingressou no veículo pela janela, assumindo a sua direção. Na sequência, os agentes levaram o caminhão e a vítima até a Estrada do Adubo, sendo escoltados, por FRANCICLAUDIO, que conduzia o veículo VW/Saveiro, placa PVD2706, a fim de prestar apoio aos comparsas. Em referido local, os agentes fizeram o transbordo da carga e, após, tomaram rumo desconhecido.

No dia 8 de dezembro de 2020, com o fim de subtrair a carga de telefones celulares que era transportada pelo motorista Carlos Eduardo da Silva, FRANCICLAUDIO e, ao menos, mais três comparsas dividiram-se entre um caminhão que estava parado do lado direito da via de acesso ao viaduto da Lapa e o veículo Fiat/Fiorino, o qual parou em frente ao veículo da vítima, impedindo a sua passagem. Ato contínuo, os passageiros do caminhão e do Fiat/Fiorino, sendo um deles o denunciado, desembarcaram dos veículos e, ambos empunhando uma arma de fogo, abordaram a vítima, adentrando no seu veículo pelas janelas, e exigiram que ela se sentasse no colo de um dos agentes e permanecesse com a cabeça baixa, enquanto FRANCICLAUDIO assumiu a direção e seguiu para a Estrada do Adubo. No local, os agentes arrombaram a porta do baú do veículo da vítima, subtraíram os objetos acima descritos, fugindo e deixando a vítima e o seu veículo no local.

Após o registro da ocorrência do primeiro roubo, policiais civis do setor de investigação obtiveram, junto à empresa BR Samor Logística Express EPP, o monitoramento da trajetória do caminhão que era conduzido pelo motorista Jorge, do local da abordagem até o local em que houve o transbordo da carga, e refizeram o percurso, logrando localizar câmeras de vídeo que registraram os veículos utilizados na ação delituosa, quais sejam, o caminhão HR, placa FZE2302 (dublê), o Fiat/Fiorino, placa RFF9B76 e o VW/Saveiro, placa PVD2706. Em consulta ao sistema DETECTA, os policiais apuraram, ainda, que o veículo VW/Saveiro, placa PVD2706, conduzido pelo denunciado, passou nos locais e horários dos dois roubos.

A vítima Carlos Eduardo da Silva reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do roubo ocorrido no dia 8 de dezembro de 2020, mais especificamente como sendo o indivíduo que assumiu a direção de seu veículo e que falava via telefone celular com os demais comparsas.

Interrogado em solo policial, FRANCICLAUDIO assumiu ser o proprietário de fato do veículo VW/Saveiro, placa PVD2706, desde novembro/2019 e ser o condutor de referido veículo na ocasião da prática dos dois crimes de roubo em questão, mas negou ter sido o responsável pela venda das cargas roubadas, alegando não saber o nome de quem as vendeu.

Apesar de FRANCICLAUDIO ter alegado não saber quem foi o responsável pela venda das cargas roubadas, as capturas de tela de conversas mantidas entre ele e a testemunha Cristiano Lino da Silva Magalhães, proprietário anterior do veículo VW/Saveiro,

placa PVD2706, revelam que ele ofereceu parte da carga de maquiagem e perfume subtraída, a Cristiano.

Por fim, os crimes foram cometidos durante a vigência do Decreto n. 64.879/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, no Estado de São Paulo.

Oferecida a denúncia de fls. 01/05, foi ela recebida no dia 15 de abril de 2021 (fls. 106/107). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 196), vindo aos autos, no prazo legal, a resposta a acusação (fls. 202/213). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 07 de abril de 2022 (fls. 395/397).

Durante a instrução de causa, as vítimas foram ouvidas, e foram tomados os depoimentos de quatro testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final da instrução, tudo registrado em mídias digitais acostadas aos autos. Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade na qual o Ministério Público pediu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por seu turno, a Douta Defesa constituída, preliminarmente, requereu a nulidade do reconhecimento das vítimas efetuado na delegacia e a nulidade dos prints extraídos do celular do acusado. No mérito, pediu a absolvição do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, requereu que a pena base seja estabelecida no mínimo legal, passando pela segunda e terceira fase sem que haja mudança na pena e que seja estabelecido o regime semiaberto.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 9/10; 37/39; 48/49); o auto de exibição e apreensão (fls. 50); e a folha de antecedentes do acusado (fls. 108/112) bem como sete processos em apenso.

E, para um melhor entendimento desta decisão, faço um breve relatório destes processos, todos relativos a medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária.

Relatório dos processos em apenso:

1) Processo 1532394-35.2020

Trata-se de representação da autoridade policial para a decretação da prisão temporária de Jorge genuíno da Silva e Edvaldo Caetano da Silva. A prisão de Evaldo Caetano Silva foi decretada folhas 28 a 31 e posteriormente revogada folhas 58 a 60. Em seguida o feito foi distribuído há esta sexta Vara Criminal.

2) Processo 1532399-57.2020

Trata-se de representação da autoridade policial para a expedição de mandado de busca e apreensão nas residências situadas na rua Pedro José da Silva, número 169, casa 2 Jardim Aurélio, residência de Evaldo Caetano Silva bem como na rua Eloete Aparecida Ramos, número 135, Guarulhos. residência do motorista Jorge Jesuíno. O pedido foi deferido conforme se depreende da leitura da decisão de folhas 27/31. O auto circunstanciado de folhas 39 comprova que na residência de Evaldo nada foi localizado embora a busca tenha sido feita de forma minuciosa. Já na casa de Jorge Jesuíno, na cidade de Guarulhos, os policiais tomaram conhecimento pelo irmão dele de que ele já não residia no local há cerca de um ano e nada de ilícito foi localizado na residência, folhas 40. A medida, esgotada, foi arquivada.

3) Processo 1503790-30.2021

A presente ação cautelar teve como objetivo a expedição de mandado de busca e apreensão. O alvo seria a residência de Cristiano Lino da Silva Magalhães, pessoa que ostenta diversas passagens policiais e que segundo consta era o proprietário de um veículo que, aparentemente, estaria fazendo a escolta para o veículo que transportava a carga roubada. Este veículo ostenta a placa PVD 2706. Os policiais descobriram que o endereço do veículo se tratava de um desmanche, do qual o

proprietário do carro era sócio. Pelo sistema Detecta, verificou-se que esse veículo passou no mesmo local e na mesma hora do roubo em análise e, portanto, passou a ser investigado. Os policiais encarregados da investigação passaram a efetuar campanha em um local em que este veículo, uma Saveiro preta, constantemente trafegava isso junto à rodovia Fernão Dias. Ao avistarem o veículo em uma dessas campanhas resolveram fazer a abordagem e então encontraram a pessoa de Gisele de Onofre. Ela disse que pegou o carro excepcionalmente porque na realidade era o seu marido Franciclaudio Ferreira da Silva quem costumava utilizá-lo e que o veículo pertencia a um amigo de Franciclaudio conhecido por Cris. Em razão de todas essas informações levantadas em investigação, os policiais pleitearam a expedição de mandado de busca e apreensão em três endereços, um deles onde funciona o desmanche pertencente à Cristiano. O outro, na residência de Cristiano e por fim na casa de Franciclaudio Ferreira da Silva localizada na cidade de Atibaia.

A r. decisão de folhas 46/53 deferiu apenas a busca e apreensão no endereço onde funciona o desmanche de Cristiano bem como na residência de Franciclaudio, isso na cidade de Atibaia.

No cumprimento desse mandado de busca e apreensão houve a apreensão do veículo Saveiro Cross, placas PVD 2H06, um caderno de anotações e dois celulares isso na residência de Franciclaudio. O auto de exibição e apreensão encontra-se a folhas 75/ 76 dos autos.

As folhas 93/138 os policiais civis encarregados da investigação juntaram extenso relatório no qual apresentam diversas fotografias, inclusive de tratativas envolvendo a venda do veículo Saveiro, isso entre Cristiano e Franciclaudio nas quais ele oferecia cosméticos e outros objetos marca Mac para que estes integrassem a negociação final do carro.

4) Processo 1503791-15.2021

Neste processo a autoridade policial representou pela prisão temporária de Cristiano Lino e Franciclaudio Ferreira da Silva, o que foi deferido a folhas de 45/50. O Boletim de Ocorrência acostado as folhas 69 dos autos trata da captura de Cristiano bem como da localização do valor de R\$ 4.800,00L em cédulas diversas. A decisão de folhas 133/134 revogou a prisão de Cristiano Lino Magalhães porque os próprios policiais, ao analisarem a conversa havida entre ele e Franciclaudio perceberam que ele não participou do roubo tanto que não aceitou a carga roubada como forma de pagamento do veículo que teria sido adquirido por Franciclaudio. De outra banda a prisão de Franciclaudio foi prorrogada conforme consta na decisão de folhas 148/150. Franciclaudio foi mantido preso e os autos foram distribuídos a esta 6 Vara Criminal.

5) Processo 1507742-17.2021

O incidente teve como objetivo a concessão de mandado de busca e apreensão em dois endereços, no caso - AV. PAULISTA, N° 486 - LOJA 58 (Endereço da empresa Mavie Cosméticos) e - Av. DR. ALBERTO JACKSON BYINGTON, n° 320 - Jd. Mutinda - Osasco (Endereço de Amaura Maria da Costa) o qual foi encerrado com o relatório de fls. 96/97, sem localização de bens de interesse judicial.

6) Processo 1510684-22.2021.8.26.0050

Este incidente teve início com a representação para concessão de mandado de busca e apreensão em vários endereços de pessoas supostamente ligadas ao acusado em suas empreitadas criminosas, bem como quebra de sigilo bancário do acusado, conta no Banco Itaú AG n° 0030 c.c n° 0080295 e da empresa Nanete T.L Eirelli, conta no Banco do Brasil - AG n° 7052 c.c n° 00141526.

As buscas e apreensões foram determinadas nos endereços seguintes:

- 1) - RUA RENE DE TOLEDO, n° 341 apto 13 A, Cidade Tiradentes (residência de Lucas Phelipe de Oliveira);
- 2) - AV. MARIANA UBALDINADO ESPÍRITO SANTO, n° 504 - apto 42 A - Jd. Macedo - Guarulhos (residência de Alexandre Nanete de Souza - Vulgo Cabeça);

- 3)- RUA TASSO FRAGOSO, nº 235 - Guarulhos (local da empresa de Alexandre - Nanete TL Eirelli);
4) AV. ESPERANÇA, nº 566 apto193 - Bl B - Guarulhos (residência de Fawzi Abdul Hassan Rkein);
5)- RUA SANTA EFIGÊNIA, nº 185 - loja 12 A - Centro (loja de aparelho celulares do alvo Fawzi).

Os pedidos foram deferidos, fls. 121/127 e o resultado das diligências estão informados no relatório de fls. 196/198 sem que nada de relevante fosse localizado.

7) Processo 1510723-19.2021

O processo que trata da representação da prisão temporária de Lucas Phelipe de Oliveira, Alexandre Nanete de Souza e Fawzi Abdul Hassar Rkein. Importa nesses autos a análise dos termos da representação, bastante esclarecedores a respeito da participação de todas essas pessoas na organização criminosa da qual Franciclaudio faz parte como executor dos crimes de roubo. Nesse processo cumpriu-se apenas a prisão de Fawzi o qual compareceu na delegacia com seu advogado, o que se encontra folhas 135/136, ocasião em que deu importantes esclarecimentos quanto as condutas de Franciclaudio. Inclusive reconheceu ter transferido valor de R\$70.000 para a pessoa do investigado, ora réu, e sempre acreditou que as mercadorias tinham procedência lícita. Autoridade policial acabou solicitando que ele fosse solto o que foi deferido, folhas 152/153, porque, de fato, ele estava colaborando com a Justiça. Alexandre e Lucas Phelipe não foram localizados e o processo, então, teve seu encerramento decidido a folhas 167.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Em primeiro lugar, afasto as alegações da defesa quanto a nulidade dos reconhecimentos feitos em sede policial mesmo porque não a possível irregularidade não maculou o processo, já que, como mais adiante deixarei claro, a prova é farta e e francamente desfavorável ao acusado. De igual forma, não houve nulidade alguma quanto aos prints apresentados pelos policiais, extraídos do telefone celular do acusado, já que a prova foi autorizada previamente pela autoridade judicial e porque, naturalmente, os policiais apenas exibiram prints relacionados aos fatos, excluídos qualquer documento relacionado a sua vida privada. A alegação é vazia de conteúdo e somente busca reitrar o foco do que realmente interessa, no caso o robusto conjunto probatório que comprova, sem qualquer sombra de dúvida, a culpabilidade do acusado pelos fatos a ele imputados na denuncia e pelos quais será condenado.

MÉRITO

Pesem as alegações da defesa a ação penal é procedente nos exatos termos em que foi lançada. Em primeiro lugar esclareço que a conclusão deste juízo quanto a culpabilidade do acusado no que diz respeito aos três crimes de roubo está baseada não apenas nos depoimentos colhidos em sede policial e na prova oral produzida em juízo. Durante as investigações, a autoridade policial pleiteou várias medidas cautelares, tais como busca e apreensões, prisões temporárias bem como quebra de sigilo bancário.

Os documentos encartados nos processos em apenso deixaram claro o envolvimento do réu nos três roubos praticados, o primeiro no dia 18 de novembro de 2020 e os dois outros no dia 8 de dezembro do mesmo ano.

Com efeito, através da análise das filmagens obtidas em relação ao roubo praticado dia 18/11/2020, os policiais concluíram pelo envolvimento de três veículos, um Fiorino, um caminhão HR com placa clonada e uma Saveiro Cross preta, placas PVD 2706.

As conclusões mencionadas no parágrafo anterior vieram através de documentação que

consta nos autos em apenso 1532394-35.2020. Com efeito, nestes autos os passaram a investigar os fatos e para tanto, partiram do trajeto do caminhão roubado no dia 18/11/2020.

Todo o trajeto do caminhão roubado foi identificado pelos policiais através da planilha de monitoramento fornecida pela empresa transportadora BR SAMPR LOGÍSTICA EXPRESS EPP, a qual se encontra no relatório de folhas 3/11 dos autos em apenso acima mencionado. Com base nessas planilhas, os policiais conseguiram detectar o exato momento e local em que o caminhão da empresa transportadora do primeiro roubo foi abordado pelos ladrões, inclusive com a latitude e longitude do local, folhas 8. Em continuidade a análise dessa planilha, os policiais conseguiram rastrear o local da abordagem do caminhão bem como o local onde houve o transbordo da carga para o outro veículo. É o que se depreende da análise de folhas 10 dos autos acima mencionados. Com base nessas informações, os policiais passaram a procurar por câmeras possivelmente instaladas nos trajetos e que teriam filmado este veículo no momento do roubo e após.

E foi através destas filmagens que os policiais conseguiram chegar a conclusão que o caminhão HR branco, utilizado pelos assaltantes e já mencionados pelas vítimas, apresentava a placa FZE 2302, fl. 12.

A fls. 13 Os policiais descobriram em nome de quem este veículo está registrado, no caso Evaldo Caetano da Silva. Com base nessas informações os policiais, desconfiados do envolvimento de Evaldo no roubo requereram ao Juiz do DIPO a expedição de mandado de prisão provisória o que foi deferido a folhas 28 a 31. Os policiais se deslocaram a casa de Evaldo e lá por ele foram recepcionados. Evaldo foi extremamente solícito e comprovou que no dia dos fatos estava fazendo uma entrega em Diadema conforme documento de folhas 42. Ele levou os policiais até o local onde se encontrava estacionado o seu caminhão e os policiais tiraram fotografias para, posteriormente, compararem com o caminhão filmado no local do roubo. E a comparação entre os veículos comprovou trata-se de caminhões distintos. As fotografias de folhas 43/44 comprovam que os veículos são diferentes. Assim os policiais concluíram, corretamente, que o veículo utilizado no roubo na verdade era um clone. Toda avaliação da polícia em relação ao não envolvimento de Evaldo encontra-se a folhas 40/ 48 dos autos em apenso.

Assim os policiais já sabiam que o caminhão HR utilizado na empreitada criminoso, na realidade, era um veículo clonado. Importa ressaltar ainda que em continuidade às investigações os policiais também pleitearam a expedição de mandado de busca e apreensão na residência de Evaldo bem como na residência de Jorge Jesuíno, motorista do caminhão da transportadora pois, que segundo a percepção dos policiais, ele também poderia estar envolvido no roubo.

Este pedido foi feito nos autos um 532399-57.2020. Na casa de Evaldo nada foi localizado e Jorge Jesuíno não foi localizado na residência para onde foi expedido o mandado porque, segundo consta seu irmão que atendeu a polícia, ele não mais residia nesse endereço isso a mais de um ano, conforme consta no relatório de folhas 39 / 42 do apenso mencionado.

Até esse momento os policiais não haviam percebido o envolvimento de um terceiro veículo, no caso a Saveiro Cross.

Contudo, conforme consta do termo de representação para a expedição de mandado de busca e apreensão que gerou o apenso 1503790-30.2021, os policiais, revendo as imagens captadas, chegaram à conclusão de que este terceiro veículo estaria envolvido na cena do crime incumbido de fazer a escolta dos veículos Fiorino e o caminhão HR com a placa clonada. A partir desta descoberta os policiais conseguiram chegar na pessoa do réu.

Com efeito este veículo, no caso a Saveiro Cross, no dia 18/11/2020, aparece de maneira clara em dois momentos distintos, sempre atrás de um veículo Fiorino e do veículo caminhão HR Conforme consta nas filmagens cujo link de acesso é o que segue:

<https://drive.google.com/drive/folders/1QDEE0D2LEmGAhDEXWxhqfuRc90g5LMLH?usp=sharing>

Os policiais passaram a investigar esse veículo e pela placa verificaram que estava

registrado em nome de uma pessoa chamada Cristiano Lino da Silva. Perceberam, também, que este veículo costumava passar na rodovia Fernão Dias e então fizeram uma campanha e, em determinado dia, ao presenciarem o veículo transitando pela rodovia, efetuaram a abordagem. Quem estava dirigindo era a pessoa de Gisele de Onofre, esposa do réu. Ela teria dito que, excepcionalmente, estava com esse carro que costumava a ficar na posse do acusado.

E, mais uma vez, através do sistema Detecta, os policiais solicitaram a trajetória deste veículo nos dias dos roubos.

Pois bem.

O primeiro roubo foi praticado no dia 18 de novembro de 2020. O boletim de ocorrência que se encontra a folhas 9/10 dos autos principais registrado no 46 DP de Perus, nos informa que o roubo ocorreu às 11h20min. Pelo sistema Detecta, o veículo Saveiro Cross placa PVD 2706 passou pela estrada de Perus neste dia, exatamente às 11h46min. É o que se depreende da análise de fls. 24 do apenso 1503790-30.2021.

O segundo roubo, praticado no dia 8/12/2020, também foi registrado no 46 DP de Perus. O roubo foi praticado às 8h20min da manhã e a Saveiro Cross, conforme nos informa o Detecta, folhas 25 do apenso mencionado, passou na estrada de Perus exatamente às 8h50min deste mesmo dia.

Ambos os roubos foram praticados nas imediações do bairro Lapa em São Paulo Capital e as duas vítimas foram deixadas na região de Perus conforme consta nos boletins de ocorrência já mencionados. O link de acesso às imagens demonstra claramente que, em dois momentos distintos, a Saveiro Cross estava seguindo o veículo Fiorino e o veículo caminhão HR. Um dos vídeos captados comprova o veículo em comboio no dia 18/11/2020, a partir das 11h30 da manhã, transitando pela rodovia Anhanguera, conforme comprovado pela filmagem cujo link de acesso já constou nessa decisão e pela prova oral, colhida em Juízo, mais especificamente o policial Fábio, que em sua oitiva esclareceu que uma das filmagens foi recolhida de uma câmera no começo da rodovia Anhaguera.

Não há dúvidas de que este veículo, que não era clonado, pertencia à Franciclaudio, que inclusive admitiu a propriedade do bem quando interrogado em juízo.

Conforme será abordado mais adiante Franciclaudio, em seu interrogatório, tentou explicar o que fez no dia dos roubos, mas naturalmente que sua versão não convenceu esta magistrada. A análise do interrogatório judicial do acusado será feita oportunamente.

Assim, a meu ver, os documentos juntados nestes autos em apenso, não questionados ou impugnados pela defesa, comprovam sem sombra de dúvidas que por ocasião dos dois roubos o veículo Saveiro Cross esteve no local e nos horários onde as vítimas foram abandonadas, após o transbordo das cargas roubadas, ou seja, na estrada de Perus. Uma outra questão que de maneira alguma foi abordada pela defesa diz respeito ao padrão de vida do acusado, absolutamente discrepante de uma pessoa que se diz instaladora de ar-condicionado e geladeiras. Com efeito, nos autos 1510684-22.2021, houve a determinação de bloqueio da conta bancária do acusado junto ao Banco Itaú. As folhas 152/78 houve a juntada do extrato bancário do acusado que é absolutamente incompatível com a sua atividade profissional, instalador de ar-condicionado e geladeiras e revendedor de salvados. Aliás nesse aspecto, é bom ressaltar que a defesa não juntou uma só comprovação de trabalho lícito supostamente exercido por parte do acusado. Isto porque, os documentos de fls. 275/277, juntados nos autos principais, emitidos em 2015 e 2017, bem comprovam o escasso trabalho bem como os poucos valores manipulados pela empresa do réu, no caso a G. & F. Comércio de Informática LTDA, com sede na cidade de Piracaia, Avenida Dr. Alípio Ferreira, 90, conforme consta a fls. 273, os quais, nem de longe justificam a movimentação financeira do acusado e seu padrão de vida. Aliás, nem uma só fotografia do local onde deveria funcionar a empresa dele, inclusive com os bens negociados, foram juntados aos autos pela defesa.

Assim, nada, nenhum documento, nenhuma declaração, nada foi juntado que possa comprovar essa movimentação bancária que culminou, inclusive, com um bloqueio de R\$ 78.574,70. Mas não é só. Se não bastasse, o acusado reside numa casa no município de Atibaia/SP, de padrão médio para alto, fato que ele também não justificou. Como

é capaz de sustentar seu padrão financeiro? Observo que não há prova alguma de que sua esposa tenha uma condição apta a justificar essa movimentação bancária ou até mesmo o padrão de vida de ambos. A casa do acusado, fotografada a fls. 10/11 do apenso, deixa bem claro a conclusão deste juízo. Evidente que, uma das maiores comprovações de atividades ilícitas é a falta de lastro de padrão financeiro desfrutado pelo acusado ou investigado. Isto porque só tem dinheiro de forma lícita quem trabalha, quem é herdeiro, ou quem nasce em família abastada.

Todos os rendimentos, quando decorrentes de atividades lícitas, são de fácil comprovação, mas no caso do réu nada, repito, absolutamente nada foi comprovado ou até mesmo justificado pela defesa que fica apenas na superficialidade dos argumentos limitando-se criticar e acusar supostas atitudes ilícitas da polícia tais como a instalação não autorizada de localizadores no veículo do acusado (fato que sequer foi comprovado) bem como a invenções quanto a prova testemunhal e aos reconhecimentos feitos em sede policial. Contudo, quanto a farta prova documental das atividades ilícitas que vêm sendo desempenhadas pelo acusado, esta não foi objeto de análise, impugnação e muito menos explicação por parte da defesa. Esse processo é bastante complexo e deve ser analisado em conjunto com toda a prova documental produzida nos apensos, feita de escorreita, toda ela decorrente de ordens judiciais.

Uma outra questão que deve ser ressaltada é que nem toda ação penal tem início através de uma prisão em flagrante. Nem toda a condenação depende exclusivamente do reconhecimento da vítima. Se assim fosse nenhum homicídio consumado ou latrocínio consumado seria passível de ser esclarecido com a consequente condenação do homicida ou do latrocida.

Aliás, esse é o trabalho da polícia judiciária - investigar - e o trabalho do juiz, é analisar a prova produzida no processo e chegar a uma conclusão baseado em raciocínio lógico decorrente da análise racional dos elementos de prova juntados aos autos.

E foi exatamente isso que os policiais fizeram nesse caso concreto. Investigaram os fatos a partir da análise da trajetória do caminhão roubado no dia 18/11/2020. Obtiveram filmagens de câmeras localizadas no trajeto e chegaram a Saveiro Cross preta. A partir daí, toda a investigação tomou forma e o réu foi indiciado.

Assim, independentemente do reconhecimento em juízo, temos que o acusado, até agora não comprovou de onde vem todo o dinheiro que ganha e que não é pouco. Não esclareceu de forma satisfatória e convincente a razão pela qual seu veículo foi registrado por duas vezes na estrada de Perus nos horários em que as vítimas foram abandonadas após o trasbordo das cargas roubadas. Ainda, observo por relevante, os documentos constantes no processo 1510684-22.2021, atinentes a representação da autoridade policial para a concessão de mandado de busca e apreensão em diversos endereços de pessoas supostamente envolvidas com o acusado Franciclaudio, que veio fundamentada no relatório de serviço preliminar assinado pelos policiais civis encarregados da investigação, com diversos documentos que foram obtidos por ocasião da busca e apreensão realizada na casa do acusado, acostados a folhas 5/109. De fato, são documentos bastante relevantes.

São documentos que comprovam diversas transações escusas, contas com valores astronômicos, com envolvimento da pessoa de Libanês identificado como sendo Fawzi Abdul Hassan Rkein.

Os valores que foram fotografados no celular do acusado, transferidos em favor dele por Fawzi, são da ordem de R\$ 12.000,00, fls. 55, R\$ 70.000,00, fls. 59, R\$ 4.660,00, fls. 60, depósitos confirmados pela copia do extrato do acusado, obtida mediante determinação judicial, fls. 178

Fawzi teve sua prisão temporária decretada nos autos 1510723-19.2021 sendo que nestes autos, há comprovação de negociações de alto valor entre eles e prova de depósitos relevantes feitos por ele em favor do acusado. É o que se depreende da análise de fls. 50/59.

Ele foi preso e compareceu a delegacia acompanhado de seu advogado. Prestou declarações, transcritas as fls. 140/141, no qual deixa claro as negociações ilícitas feitas entre ele, Alexandre Nanete e o réu, na ordem de R\$ 276.000,00. Relacionada a compra e venda de máquinas de cortar cabelo da marca Wahl, sem nota

fiscal. Acreditou que eram produtos de origem lícita.

Ou seja, o réu tinha ligações com pessoas revendedoras de eletroeletrônicos. Mas não é só. O Ministério Público a folhas 112/114, além de concordar com o pedido formulado pela autoridade policial, acrescentou pedido de quebra de sigilo bancário contra Franciclaudio, o que foi deferido na respeitável decisão de fls. 121/127. A douta autoridade Judicial também determinou a quebra de sigilo bancário da empresa Nanete Transportes Logística Eirele, mesmo porque, a fls. 83, consta a fotografia de um comprovante de depósito desta empresa em favor do acusado, no valor de R\$ 50.000,00, em sua conta corrente do Itaú, isso em 23/02/2021, documento número 342.015.

Os extratos bancários de Franciclaudio referentes à sua conta corrente mantida junto ao Banco Itaú estão a folhas 152/178. Consta ainda a quebra de sigilo bancário da empresa Nanete Logística Eirele e os extratos bancários do Banco do Brasil vieram a folhas 181/189. A fls. 187, consta o envio de um TED, no dia 23/02/2021, no valor de R\$ 50.000,00, documento número 342.015.

A fls. 205 consta que a empresa pertence a Alexandre Nanete de Souza, fls. 20. Como dito, a versão por ele apresentada em interrogatório, que será mais à frente analisada, não convence.

Mas não é só.

No apenso 1503791-15.2021, que trata da representação pela prisão temporária do acusado - cumprida a fls. 61 - e de Cristiano Lino da Silva Magalhães - cumprida a fls. 72 em 08 de março de 2021 - os policiais ouviram Cristiano e tomaram conhecimento de fatos muito relevantes. Ele foi ouvido e suas declarações se encontram a fls. 53/54 dos autos principais (1532357-08.2020), ele declarou que, verbis:

"Entretanto, com relação ao veículo objeto de investigação, qual seja, VOLKSVAGEM/Saveiro, de placas PVD2H06, ano 2015, cor preto, declarante informa que devido conhecer a pessoa de FRANCICLAUDIO há algum tempo, inclusive por boa-fé e por ter um laço de amizade com tal pessoa, deixou de fazer um formal contrato de compra e venda, sendo que vendeu tal veículo em meados de dezembro do ano de 2019, pelo valor de R\$ 40.000,00 mil reais, sendo-lhe pagos através 01 cheque no valor total em nome de pessoa jurídica (Rei do Óleo), o qual posteriormente sustou o cheque, todavia, foi lhe pagando em transferências parceladas de pequenos valores. Outrossim, o declarante informa que o veículo Saveiro estava em nome da pessoa de JOÃO CARLOS TOFFOLI, sendo que tal veículo não chegou nem a ser transferido para o nome do declarante, pois o mesmo ficou com o carro somente por 15 dias aproximadamente (posse), e ainda, tal veículo foi transferido para sua pessoa somente em dezembro de 2020 devido JOAO CARLOS estar lhe pressionando por conta de diversas multas que estavam chegando para JOÃO CARLOS, tendo reconhecido firma em meados de abril de 2020. Contudo, o declarante informa e ratifica que tal veículo ficou todo este período com o comprador FRANCICLAUDIO, o qual somente transferiu para sua propriedade (FRANCICLAUDIO) em janeiro de 2021, devido este ter lhe pago a diferença faltante para quitação de venda, e que possui todas as tratativas de tal negociação em seu aparelho de celular, mais especificamente no aplicativo de WhatsApp."

Volto a análise dos autos 1503791-15.2021. Então o celular de Cristiano foi analisado e fotografado, tendo sido identificadas várias conversas entre o acusado e ele no que se refere a transação da Saveiro Cross, inclusive quanto ao oferecimento de vários produtos M.A.C, fls. 93/100, 104, 106, os quais não foram aceitos por Cristiano, fls. 100.

Franciclaudio também exibiu dois cheques, um no valor de R\$ 50.000,00 e outro no valor de R\$ 32.500,00, fls. 111, a princípio recebidos de um receptor da carga roubada, atinente aos cosméticos. A fotografia de fls. 111 permite a identificação do emitente do título, assim como do CNPJ da empresa, no caso A. Maria da Costa CNPJ.: 32.922.555/0001-87.

E como os policiais chegaram a esta conclusão? Através da ficha cadastral da empresa, verificaram tratar-se de uma empresa varejista de cosméticos em produtos de perfumaria e higiene pessoal, a qual se encontra a fls. 115, localizada na Avenida Paulista, 486, Loja, 58, cuja a administradora e titular chama-se Amaura

Maria da Costa. Em relação a esta empresa, o processo 1507742-17.2021 trata de uma representação feita por parte da autoridade policial para a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor de uma loja situada na Avenida Paulista, número 486, bem como no endereço situado na avenida Doutor Alberto Jackson Byington, número 320 em Osasco, endereço de Amaura Maria da Costa. O pedido foi deferido conforme se depreende da decisão de folhas 54/58. O mandado foi cumprido tendo autoridade policial apreendido um documento denominado "tabela de preço", folhas 100. Não houve a apreensão de objeto algum porque, segundo informações trazidas a conhecimento do juízo por ocasião da oitiva dos policiais, os cosméticos adquiridos já teriam sido vendidos.

Assim, restou comprovado que o acusado estava em poder de cheques altíssimos de uma empresa revendedora de cosméticos e que também recebeu dinheiro de um provável receptor de eletrônicos, cuja loja está localizada Santa Ifigênia.

Não se deve desconsiderar, ainda, o reconhecimento efetuado pelas vítimas em solo policial (fls. 47 e 72), oportunidade em que uma delas, inclusive, solicitou a aplicação do Provimento nº 32.

E o fato de não haverem confirmado o reconhecimento em juízo não altera o robusto conjunto probatório que existe contra o acusado.

A prova oral também é desfavorável ao acusado.

Com efeito, as vítimas, embora não tenham tido condições de reconhece-lo, fato que deve ser atribuído a vários fatores, tais como o nervosismo e angustia pelo qual passa um ser humano ao se deparar em uma situação de extremo estresse, o tempo decorrido entre o fato e a audiência, os assaltantes estarem mascarados por conta da COVID-19.

Ocorre que, os roubos foram comprovados pelas vítimas sendo que a responsabilidade criminal de Franciclaudio restou comprovada pela robusta prova documental bem como pela oitiva dos policiais assim como a versão estapafúrdia e sem qualquer fundamento trazida pelo acusado quanto aos fatos que lhe foram indagados, vejamos.

A vítima Carlos, referente ao roubo praticado em dezembro de 2020 não conseguiu reconhecer porque estavam de máscaras. Saiu da empresa por volta das oito da manhã e perguntou para o conferente se iria sem escolta. Valor da carga era muito alto. Saiu da empresa e ao chegar próximo ao viaduto da Lapa já percebeu um caminhãozinho parado e uma Fiorino. Nisso os motoristas já anunciaram o assalto. Disse que o carro era rastreado e eles disseram que já sabiam. Estavam armados, pularam pela janela e mandaram que ficasse no assoalho. Teve que sentar-se no colo do outro que estava no passageiro. Seguiu viagem. O motorista estava ao telefone com outro comparsa. Quando chegou no local, mandaram que a vítima permanecesse no carro.

Pararam na estrada do Adubo, travessa da estrada de Perus. Ficou cerca de meia hora a 40 minutos. Eles estouraram o baú e descarregaram. Nisso um morador o avisou que eles já tinham ido embora. Uma viatura que toma conta do parque desceu e foi ao encontro da vítima. Em seguida foi para a delegacia de Perus. Não sabe do que se refere a apreensão do dinheiro. Pelo que sabe a carga não foi recuperada. Não teve condições de reconhecer ninguém na delegacia. Levaram o celular da vítima.

Trabalhava lá há 4 meses. Cada um estava com uma arma. Não viu um veículo Saveiro. Não conseguiu efetuar o reconhecimento por fotografia embora muitas fotografias lhe tenham sido apresentadas. Dois policiais civis estavam com a vítima por ocasião do reconhecimento.

Já a vítima Jorge, referente ao roubo praticado em novembro de 2020, declarou que trabalha como motorista. Recorda-se dos fatos e não consegue reconhecê-los porque estavam de máscaras COVID. No dia recebeu a carga, e foi sentido Anhanguera. Nisso quando passava pela ponte que dá acesso a anhanguera, viu uma fiorino e um caminhãozinho de pequeno porte, ambos emparelhados. Nisso dois homens desceram e um veio na direção do motorista e o outro no lado do passageiro, esse armado com uma arma de fogo. Eles entraram pelo vidro. Um assumiu o volante e a vítima ficou no meio. Seguiram pela Anhanguera e no Parque da Anhanguera pararam. Estava em chamada de vídeo com a esposa na hora do roubo e não teve condições de pensar no que fazer. Eles exigiram que ele continuasse na ligação em vídeo. Ela estava grávida. A ligação caiu e ele ligou para ela. No parque anhanguera caiu a ligação porque ficou sem sinal. Lá eles passaram a forçar o carro e tiraram as mercadorias.

Imagina que eles colocaram tudo nos veículos que o acompanhavam. Os guardas do parque vieram. Não levaram o celular da vítima. Ligou para a firma. Na sequência Fabio chegou com a viatura da polícia militar, isso monos de 5 minutos depois de estar falando com o rapaz da firma. Não viu um veículo saveiro. Eles não demonstraram ter conhecimento do tipo de carga que estava no veículo. Portanto, não há dúvidas de que os roubos foram praticados em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas e utilização de armas de fogo. Ambos com o mesmo modus operandi.

Ocorre que os policiais envolvidos na investigação foram ouvidos.

E eles foram muito objetivos quanto ao envolvimento do acusado, vejamos.

Gustavo, policial civil, declarou que chegou ao conhecimento da especializada o roubo de uma carga de cosméticos contra uma transportadora. Após a abordagem levaram a carga e o motorista até o parque anhanguera. Levaram até lá junto com três carros que os apoiaram. Uma HR Branca, uma Fiorino e uma Saveiro Cross preta. O único veículo cuja placa não era clonada era a saveiro cujo proprietário era dono de um desmanche mas nunca se encontrava no local. Mas sabiam que esse veículo sempre passava na Fernão Dias e determinada data ficaram de campana e abordaram o veículo. Fizeram a abordagem e era a mulher do acusado quem se encontrava no veículo e disse que o veículo ficava com o marido. Conseguiram um mandado de busca na casa dele em Atibaia e lá viram tratar-se de uma casa de classe média/alta. Ele demorou para abrir, enrolou. Ele disse que estava enrolado e que seu celular estava em um conserto que foi desmentido pela esposa. Acabaram achando o celular e o apreenderam. As conversas davam conta de vários crimes de roubo de carga entre ele e outras pessoas. Falou que trabalhava com salvados, mas não apresentou nada. O carro estava em nome de Lino, dono de um desmanche. Foram até lá e nada de ilícito foi localizado. Lino disse que havia vendido o veículo de boca a Franciclaudio. Ao analisar o telefone de Lino constou a negociação do veículo a Franciclaudio inclusive com pagamentos. Lino declarou que por atrasar as prestações, Franciclaudio teria oferecido a ele cosméticos da marca Mac, parte da carga roubada. Em conversas de WhatsApp Franciclaudio declarou que ia pagar o que devia em razão da venda de cargas. Um dos cheques que ele entregou era de uma empresa de cosméticos. Foram até a essa loja, localizada na Paulista, ela abriu a loja (Ademauro) e a filha dela era quem administra junto com o marido. Ela admitiu que o marido comprou cosméticos MAC mas que já tinha vendido tudo. No celular de Franciclaudio tinha a foto de vulgo Velho e na delegacia Ademauro e a filha acabaram por reconhecer a voz e ao ver a foto viu tratar-se do marido dela, posteriormente identificado com William Costa Fonseca. Os cheques foram assinados por Ademauro, um de 40.000 e o outro de 50.000. Nisso no celular de Franciclaudio viu que ele conversava com vulgo Cabeça que cobrava o valor da venda da carga ele fez um pix foi feito para ele, depois identificado por Alexandre Nanete. Outro que o cobrava era vulgo Zoio, e o pix foi feito na conta dele, Lucas Felipe de Oliveira. Segundo a esposa, a casa estava em nome do réu. A esposa de Franciclaudio é professora municipal em Atibaia. Na casa dele, por ocasião do cumprimento do mandado de busca na casa dele, nada foi apreendido. Foi feito reconhecimento pessoal de Franciclaudio e por fotografia. Não presenciou o reconhecimento. Carlos Alberto A. Mamede declarou que o réu passou a ser investigado em razão do roubo de carga de cosméticos. Passou a investigar uma Saveiro, um HR e uma Fiorino. Através do saveiro chegou a pessoa do acusado. Ela foi detectada duas vezes nos roubos porque sempre passava na sequência dos veículos que passavam após o roubo. A HR era clonada. A Saveiro não era clonada. Nas duas ocasiões a saveiro passou na sequência da HR. Isso ocorreu em uma rodovia. A saveiro estava em nome de uma terceira pessoa e rodava na região de Atibaia. Começaram a verificar pelo Detecta e fizeram uma campana e conseguiram pegar a saveiro na Fernão Dias. Fizeram a abordagem e era uma mulher. Ela disse que quem usava o carro era o marido dela. Chegaram no réu. A partir daí passaram a investigá-lo. O proprietário de um desmanche era o proprietário deste carro e o vendeu para o acusado. Cumpru um mandado de busca na casa do acusado. Ele demorou para atender e quando o fez, disse que o celular estava arrumando na Santa Ifigenia, mas a esposa o desmentiu. O celular foi encontrado no forro do sofá. As informações contidas nesse celular

foram muito relevantes para as investigações. Esse celular foi apreendido. Estava com autorização judicial para acessar as informações do celular. Ele fez um pagamento do carro com um cheque de terceiro, uma pessoa física, que possuía uma loja de cosméticos na paulista. Chegou a ir ao local, tanto na loja como na casa dela. Ela só assinava os cheques. A loja era da filha. O genro dela, filho dessa senhora, era quem comprava os materiais. Como teve COVID, de algumas coisas se esqueceu. Velho era o vulgo dessa pessoa e era ele quem administrava as compras. Os cosméticos eram MAC e concluiu que ele comprou do réu pela análise dos cadernos e no celular do réu. A esposa do acusado era professora. A casa, era de Franciclaudio. A Saveiro estava na casa e foi apreendida. Acredita que a saveiro passou na sequência dos veículos envolvidos no roubo, cerca de 2 a 3 minutos depois.

O policial Fabio reconheceu o acusado de dois roubos de carga. Através das imagens de dois roubos, verificou uma Fiorino e uma HR branca. Imagens demonstraram que a saveiro passava na sequência dos outros veículos envolvidos. Cerca de 2 ou 3 minutos depois, isso no começo da Anhanguera. As imagens foram através de câmeras e pelo Detecta. A placa da Saveiro não era clonada e deu o nome de Cristiano Lino. Foram até lá e nunca localizava o veículo. Pelo Detecta souberam que esse veículo passava na Fernão Dias quase todos os dias. Conseguiram fazer uma abordagem e identificaram a esposa. Ela disse que quem andava com o carro era o marido, o réu. Pedimos um mandado de busca e lá encontramos o celular dele e um caderno de anotações. O celular foi apreendido bem como o caderno de anotações. O réu disse que o celular estava no conserto, mas a mulher o desmentiu. O celular foi encontrado escondido. Tudo foi apreendido. A saveiro foi apreendida. Foi o policial quem voltou dirigindo o carro. Cumpriu um mandado de busca na loja na paulista. Apenas localizou um caderno de anotações de produtos da marca MAC que já havia sido vendida. Era o marido da filha da dona quem comprava mercadorias, vulgo "Velho", chamado William Fonseca. Estava ouvindo uns áudios na delegacia na presença Ademaure e da esposa de Willian e ela reconheceu a voz do marido.

Cristiano Lino declarou que vendeu o veículo Saveiro Cross preta, cabine dupla, para o acusado. Ele deu um cheque pré-datado no valor de R\$ 40.000,00. Na data o cheque foi sustado. O cheque era de terceiro, rei do óleo. Não se recorda se recebeu cheque de alguma mulher ou empresa de cosméticos. Ele disse que iria dar um brinde ao depoente, mas não se recorda do que se trata, recorda-se de cremes ou perfumes, coisas assim. Ele trabalhava com geladeiras, ele arrematava e arrumava para vender. Ele mora em Atibaia. Vendeu o veículo para ele em dezembro de 2019. O carro ficou com ele direto. Nunca mais ele devolveu o carro. São os objetos fotografados de fls. 93/94 e 95/101 dos autos em apenso 1503791-15.2021.8 que ele ofereceu como os brindes mencionados.

O réu, interrogado, não soube explicar a origem do seu dinheiro, declarou que no dia dos roubos esteve em São Paulo para comprar peças e posteriormente fazer uns consertos mas também nada provou.

Aliás, o acusado, com exceção de umas notas fiscais muito duvidosas, referentes a possíveis aquisições feitas por sua empresa em 2017 e 2017, já mencionadas nesta decisão, não provou o exercício de qualquer atividade lícita. Suas justificativas não serão aceitas porque absolutamente afastadas da verdade dos fatos, vejamos.

O réu tem 46 anos e trabalha com vendas de geladeiras e televisões recuperadas e instalação de ar-condicionado da Samsung. E autorizado da Samsung para fazer estas instalações. Costuma ser indicado pela Electrolux de Atibaia, de Guarulhos e o restante é no boca a boca. É casado há 26 anos e esposa trabalha como professora de Educação Física na Prefeitura de Atibaia. Tem dois filhos, um com 3 anos e o outro com 4 anos. Já foi condenado há quinze anos por roubo. Já cumpriu essa pena. Há 10 anos que já cumpriu essa pena. Depois nunca foi processado. Mora em uma casa em Atibaia, em casa de rua. A casa pertence ao interrogado e a esposa. Reconhece a propriedade do veículo saveiro preta placas PVD 2706 lhe pertence. Comprou de Cristiano Lima. Comprou por R\$ 40.000,00 e pagou com um cheque da casa do óleo de Guarulhos. Vendeu um veículo Sportage a casa do óleo. Contudo não deu certo a negociação, pegou a Sportage de volta e devolveu o cheque. Chegou a dar os cheques para Cristiano mas ele devolveu. Todo mês pagava um valor para Cristiano. Ofereceu

uns produtos da Mac para Cristiano que não quis. Recebeu uma caixa de produtos MAC de Marcelo com uma caixa com uns 20 produtos e umas fotos. Ia vender e ganharia uma comissão de 5%. Depois Cristiano mudou de ideia, mas o interrogando já havia devolvido a caixa para Marcelo. Encontrou com ele em São Paulo no restaurante Sujinho na Rio Branco. Não é verdade que o acusado tenha negado que estivesse sem celular. Os policiais forjaram essa situação. Reconhece a fotografia de fls. 33 do processo 23-19 como sendo seu filho. Conhece Zoio que é um amigo. Não é verdade que o policial tenha pegado a mulher do interrogando na Fernão Dias. Na verdade, ela foi parada em Atibaia, o policial abriu o capô e colocou um localizador no carro. Achou algo estranho e foi a um mecânico o qual encontrou um localizador no carro que lhe foi entregue por Rogério. Jogou fora e não fez nada. Perguntou a Zoio como poderia localizar localizadores dentro do carro e ele indicou o aparelho de fls. 32 autos 23-19. Quanto as medicações de fls. 40 em diante disse que simplesmente não trabalha com isso. Libanês que é lojista. Tem negócios com ele, que compra componentes eletrônicos - placas de vídeo e mouse, velhas e novas. Compra na Santa Ifigênia, mas não se recorda o nome. Fls. 51 não reconhece como sua a letra, 52. Reconhece os valores de fls. 52. Vendeu uma televisão de 42.000,00 da Samsung Qled usada além disso ele lhe devia cerca de R\$ 92.000,00. Intermédia mercadoria. Os tênis de fls. 56 lhe foram oferecidos, mas não conseguiu vender. Tentou vender para Libanês. Fl.S 58 reconhece e trata-se de dividas entre eles. Tem um instalador de ar que se chama Cabeça, fls. 67. Não sabe por que ele o chama de "patrão". Acredita que seja o jeito dele. Também vende notebooks recuperados. Não se lembra de motorista